

Nürnberg, 06.11.2017

Änderung Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preis- und Leistungsverzeichnisse zum 13.01.2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir informieren Sie über die zum 13. Januar 2018 geltenden Änderungen in den Geschäftsbedingungen für den Zahlungsverkehr, die aufgrund des neuen europäischen Zahlungsrechts erfolgen. Mit diesem einheitlichen Rechtsrahmen werden u. a. Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste reguliert und Rechte der Kunden erweitert. Folgende Bedingungen werden angepasst:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Bedingungen für den Überweisungsverkehr
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren
- Bedingungen für den elektronischen Zugang und per Telefon
- Bedingungen für die girocard (Debitkarte) – enthalten in den Bedingungen für das Girokonto
- Bedingungen für die VISA Card (Kreditkarte) – enthalten in den Bedingungen für das Girokonto

Sowie Anpassungen in den nachfolgenden Preis- und Leistungsverzeichnissen:

- Preis- und Leistungsverzeichnis »Wertpapierdepot inkl. Verrechnungskonto, Tagesgeldkonto« mit folgender Änderung (Änderungen sind unterstrichen):

CONSORSBANK KONTO-/DEPOTFÜHRUNG

Dienstleistung	Preis
Bezugs- und Teilrechtehandel (<u>ausgenommen Börsenorders</u>), Bezüge, Spitzenausgleich	1% vom Ordervolumen, mind. 2,50 Euro ² , höchstens 69,00 Euro
² Zzgl. evtl. anfallender fremder Spesen (bspw. Spesen der Lagerstelle bei Wertpapierüberträgen zur Consorsbank und bei Quellensteuererstattungen).	

- Preis- und Leistungsverzeichnis »Wertpapierdepot inkl. Verrechnungskonto, Tagesgeldkonto« und Preis- und Leistungsverzeichnis »Girokonto« mit folgenden Änderungen (Änderungen sind unterstrichen, Löschungen sind durchgestrichen):

WERTSTELLUNG

Zahlungsart	Ausführungsfrist
Lastschriften zur Gutschrift E.v. ³	Buchungstag + ein Geschäftstag
<u>Eingehende Zahlungen in EUR und EWR-Währung</u>	<u>Buchungstag</u>
Scheck zur Gutschrift E.v.	Buchungstag + zwei Geschäftstage
Scheck Ausland zur Gutschrift E.v.	Buchungstag + vier Geschäftstage
Scheck Ausland zum Inkasso	Buchungstag
Scheck Ausland zum Inkasso in Fremdwährung zur Umrechnung in EUR	Buchungstag + zwei Geschäftstage
Eingehende Zahlungen in Fremdwährung <u>Drittwährung</u> zur Umrechnung in EUR	Buchungstag + zwei Geschäftstage
³ Institutsinterne Aufträge werden mit gleichzeitiger Wertstellung gebucht.	

Diese Änderungsmitteilung finden Sie nach dem Login in Ihrem **OnlineArchiv** unter dem **Dokumententyp »Wichtige Mitteilungen«**. Zudem erhalten Sie eine Erläuterung der wesentlichen Änderungen. Sollten Sie den zusätzlichen Postversand bei der Consorsbank beauftragt haben, erhalten Sie dieses Schreiben sowie die Erläuterung der wesentlichen Änderungen neben der Einstellung in Ihr OnlineArchiv auch per Post.

Die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preis- und Leistungsverzeichnisse finden Sie nach Login in Ihrem **OnlineArchiv** unter dem **Dokumententyp »Vertragsrelevante Dokumente/ Interessenkonflikte«**. Zur besseren Übersicht sind die geänderten und aktualisierten Bedingungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuen Fassung unterstrichen.

Alle weiteren Änderungen entnehmen Sie bitte der neuen Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Preis- und Leistungsverzeichnisse.

Entsprechend den Regelungen in Ziffer B. I. Nr. 1 Abs. 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen möchten wir Sie über diese Änderungen zwei Monate vor deren Wirksamwerden in Kenntnis setzen. Diese gelten als von Ihnen genehmigt, sofern Sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten den Änderungen widersprechen. Ihre Zustimmung gilt als erteilt, wenn Sie den Widerspruch nicht spätestens bis zum Wirksamwerden am 13. Januar 2018 gegenüber der Consorsbank erklärt haben. Aufgrund der Änderung können Sie darüber hinaus den mit uns bestehenden Konto-/Depotvertrag fristlos und kostenfrei kündigen. Bitte beachten Sie, dass wir uns im Falle eines Widerspruchs die Kündigung der Geschäftsbeziehung vorbehalten.

Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs per Post an die Consorsbank, 90318 Nürnberg, per Telefax an +49(0) 911/369-10 00 oder per E-Mail an die individuelle E-Mail-Adresse Ihres Betreuungsteams oder an kundenbetreuung@consorsbank.de.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Betreuungsteam wie immer gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Consorsbank

Erläuterungen zu den Änderungen der Geschäftsbedingungen der Bank für den Zahlungsverkehr zum 13. Januar 2018

Die Änderungen in den Geschäftsbedingungen der Bank für den Zahlungsverkehr erfolgen vor allem aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie, das am 13. Januar 2018 in Kraft tritt. Mit dem geänderten Zahlungsdiensterecht werden neue Vorschriften für Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste geschaffen. Des Weiteren werden die Erstattungsfrist bei nicht autorisierten Zahlungen verkürzt, die Ansprüche bei verspäteter Ausführung einer Zahlung geregelt und die Haftungsgrenze bei Karten- und Online-Banking-Zahlungen für Verbraucher gesenkt. Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in einer Drittstaatenwährung (zum Beispiel US-Dollar) werden stärker vom Zahlungsdiensterecht erfasst. Ihre Beschwerderechte werden erweitert.

Die geänderten Passagen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die geänderten Bedingungstexte sind gekennzeichnet. Die Entgelte, die Annahme- und Ausführungsfristen für Zahlungsaufträge und die Geschäftstage der Bank entnehmen Sie bitte – wie gewohnt – dem jeweiligen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die folgenden Ausführungen auch Erläuterungen zu Bedingungstexten für Produkte enthalten können, deren Nutzung Sie aktuell nicht mit uns vereinbart haben. In diesem Fall sind die entsprechenden Ausführungen sowie die dazugehörigen Kundenbedingungen für Sie gegenstandslos. Die Bedingungen entfalten erst im Zusammenwirken mit den jeweiligen Produktverträgen ihre Wirkung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vertragsänderungsmechanismus

In den Regelungen zur Änderung von Vertragsbedingungen und von Entgelten durch die Bank wird ergänzt, dass Sie innerhalb der zweimonatigen Widerspruchsfrist den Änderungen entweder zustimmen oder diese ablehnen können (Nummer 1 Absatz 2 und Nummer 12 Absatz 5). Zudem entfallen Ausnahmen für Zahlungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Nummer 12 Absatz 7). In den entsprechenden Regelungen in den Bedingungen für den Zahlungsverkehr werden diese Anpassungen nachvollzogen.

SEPA-Firmenlastschriftverfahren

Die Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften ist separat geregelt, da das maßgebliche europäische Regelwerk geändert wurde (Nummer 9 Absatz 2). Danach gelten SEPA-Firmenlastschriften als

eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf Ihrem Konto nicht spätestens nach drei (bisher: zwei) Bankarbeitstagen rückgängig gemacht wird. Diese Änderung ist nur für Kunden relevant, die keine Verbraucher sind.

Außergerichtliche Streitbeilegung

Alle Regelungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung, die bislang in den einzelnen Bedingungen für den Zahlungsverkehr enthalten waren, sind nunmehr in der Nummer 21 zusammengefasst. Danach können Sie sich an die Beschwerdestelle der Bank, den Ombudsmann der privaten Banken sowie in bestimmten Fällen an die Bankenaufsicht und Schlichtungsplattform der Europäischen Kommission wenden. Für die Beantwortung von Beschwerden durch die Bank wird die Textform (zum Beispiel Brief, Telefax oder E-Mail) vereinbart. Die Kontaktdaten der Beschwerdestelle der Bank werden im jeweiligen Preis- und Leistungsverzeichnis genannt.

Bedingungen für den Überweisungsverkehr

Nutzung von Zahlungsauslösediensten

Bei online geführten Zahlungskonten können Sie auch einen Zahlungsauslösedienst nutzen, um der Bank einen Überweisungsauftrag zu übermitteln (Nummer 1.3 Absatz 4). Entsprechend werden die Klauseln zur Erteilung, zum Zugang und zum Widerruf von Überweisungsaufträgen sowie zur Haftung ergänzt.

Ablehnung von Überweisungsaufträgen

Wird ein Überweisungsauftrag zum Beispiel wegen fehlender Kontodeckung abgelehnt, fällt dafür das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt an. Dieses Entgelt ist nicht mehr an die Unterrichtung über die Nichtausführung, sondern an die Bearbeitung der Nichtausführung geknüpft (Nummer 1.7). Bitte beachten Sie: Bis auf weiteres ist keine Einführung dieses Entgelts geplant.

Erstattungsfrist bei nicht autorisierten Überweisungen

Wurde Ihr Konto belastet, ohne dass Sie hierfür einen Überweisungsauftrag erteilt haben, erstattet Ihnen die Bank den Betrag einen Geschäftstag nach der Anzeige bei der Bank (Nummer 2.3.1, 3.1.3.1 und 3.2.3.1). Bei einem begründeten Betrugsverdacht gilt diese Frist nicht.

Berichtigung bei verspäteter Ausführung

Ist eine Zahlung bei dem Zahlungsempfänger verspätet gutgeschrieben worden, können Sie als Zahler die Bank auffordern, der Bank des Zahlungsempfängers mitzuteilen, dass die Wertstellung bei dem Zahlungsempfänger berichtigt wird (Nummer 2.3.2 Absatz 3 und 3.1.3.2 Absatz 3).

Nachforschung bei Fehlleitungen

Kommt es aufgrund der von Ihnen angegebenen Kundenkennung zu einer Fehlleitung der Überweisung, wird die Bank auf Ihren schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitteilen (Nummer 2.3.5 und 3.1.3.6). Sie können damit dann einen Anspruch gegenüber dem Zahlungsempfänger geltend machen.

Überweisungen mit Drittstaatenbezug

Überweisungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Drittstaatenwährungen (zum Beispiel Überweisung nach Italien in US-Dollar) und Überweisungen in Drittstaaten (zum Beispiel in die Schweiz) wurden bisher gleichermaßen in Nummer 3 geregelt. Nunmehr werden diese beiden Sachverhalte unterschieden und wie folgt geregelt:

- Überweisungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Drittstaatenwährung (Nummer 3.1): Die Haftungsregeln des europäischen Zahlungsdienstrechts gelten auch für die Bestandteile einer Überweisung in einer Drittstaatenwährung, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigt werden. Für Vorgänge außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gelten die allgemeinen Haftungsgrundsätze fort, wie sie auch für Überweisungen in Drittstaaten weiter maßgeblich sind (Nummer 3.1.3.4).
- Überweisungen in Drittstaaten (Nummer 3.2): Die bisherigen Haftungsgrundsätze bleiben unverändert. Allerdings wird im Fall einer nicht autorisierten Überweisung die Erstattungsfrist neu geregelt (Nummer 3.2.3.1).

Sonderregelungen für Nicht-Verbraucher

Für Nicht-Verbraucher gelten teilweise abweichende Regelungen (Nummer 1.10.2, 2.3.2, 2.3.4, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.5).

Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren und SEPA-Firmenlastschriftverfahren

Nichteinlösung von Lastschriften

Wird eine Lastschrift zum Beispiel wegen fehlender Kontodeckung nicht eingelöst, fällt dafür das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt an. Dieses Entgelt ist nicht mehr an die Unterrichtung über die Nichtausführung, sondern an die Bearbeitung der Nichtausführung geknüpft (Nummer 2.4.3). Bitte beachten Sie: Bis auf weiteres ist keine Einführung dieses Entgelts geplant.

SEPA-Firmenlastschriftverfahren

Die Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften ist separat geregelt, da das europäische Regelwerk geändert wurde (Nummer 2.4.1 Absatz 1 und 2.4.2). Danach gelten SEPA-Firmenlastschriften als

eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf Ihrem Konto nicht spätestens nach drei (bisher: zwei) Bankarbeitstagen rückgängig gemacht wird.

Erstattungsfrist bei nicht autorisierten Lastschriften

Wurde Ihr Konto belastet, ohne dass Sie für die Lastschrift ein Mandat erteilt haben, erstattet Ihnen die Bank den Betrag einen Geschäftstag nach der Anzeige bei der Bank (Nummer 2.6.1). Bei einem begründeten Betrugsverdacht gilt diese Frist nicht.

Sonderregelungen für Nicht-Verbraucher

Kommt es auf Grund einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder wegen einer nicht autorisierten Zahlung zu Schäden, wird für Nicht-Verbraucher klargestellt, dass die Bank nicht für das Verschulden der von ihr zwischengeschalteten Stellen haftet (Nummer 2.6.4 beziehungsweise Nummer 2.6.2). Die Haftung der Bank beschränkt sich auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.

Bedingungen für den elektronischen Zugang und per Telefon

Nutzung von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten

Sie können Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste unter Verwendung Ihrer personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente (zum Beispiel PIN und TAN) nutzen (Nummer 1 Absatz 1). Die Sorgfaltspflichten sind entsprechend angepasst worden (Nummer 7.1. und 7.2).

Haftung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen

Bei von Ihnen nicht autorisierten Zahlungsvorgängen haften Sie vor der Sperranzeige verschuldensunabhängig bis zu einem Betrag von 50 € (bisher 150 €, Nummer 10.2.1). Sollte es Ihnen nicht möglich gewesen sein, den Verlust, Diebstahl oder Missbrauch Ihres Authentifizierungsinstrumentes zu bemerken, entfällt Ihre Haftung, es sei denn, Sie haben in betrügerischer Absicht gehandelt oder Ihre Anzeige- und Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. Für Nicht-Verbraucher gelten nach Nummer 10.2.1 Absatz 8 teilweise strengere Haftungsmaßstäbe.

Bedingungen für die girocard (Debitkarte) – enthalten in den Bedingungen für das Girokonto

Begriff Debitkarte

Im Titel und im Einleitungssatz ist klargestellt, dass die girocard eine Debitkarte ist. Zahlungen mittels einer Debitkarte werden umgehend dem Kundenkonto belastet.

Ersatzkarte

Für den Ersatz einer verloren gegangenen, gestohlenen oder missbräuchlich verwendeten Karte ist das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ausgewiesene Entgelt maßgeblich, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist (Nummer A.II.7.4 Absatz 3).

Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags

Wenn Sie zugestimmt haben, vor der eigentlichen Zahlung einen bestimmten Betrag zum Beispiel an einem Tankautomaten oder im Hotel zu reservieren, ist die Bank berechtigt, auf Ihrem Konto einen entsprechenden Geldbetrag vorübergehend zu sperren (Nummer A.II.9).

Erstattungsfrist bei nicht autorisierten Kartenzahlungen

Wurde eine Zahlung Ihrem Konto belastet, die Sie nicht autorisiert haben, erstattet die Bank den Betrag einen Geschäftstag nach der Anzeige bei der Bank (Nummer A.II.14.1). Bei einem begründeten Betrugsverdacht gilt diese Frist nicht.

Haftungsgrenze bei nicht autorisierten Kartenzahlungen

Bei grober Fahrlässigkeit ist Ihre Haftung auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen begrenzt (Nummer A.II.15.1 Absatz 4 und 5). Sollte es Ihnen nicht möglich gewesen sein, den Verlust, Diebstahl oder Missbrauch Ihrer Karte zu bemerken, entfällt Ihre Haftung, es sei denn, Sie haben in betrügerischer Absicht gehandelt oder Ihre Anzeige- und Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt (Nummer A.II.15.1 Absatz 2, 4 und 7).

Bedingungen für die VISA Card (Kreditkarte) – enthalten in den Bedingungen für das Girokonto

Begriff Kreditkarte

Im Titel und im Einleitungssatz ist klargestellt, dass die VISA Card eine Kreditkarte ist. Es gelten die mit Ihnen vereinbarten Regelungen zur Belastung des Zahlungskontos.

Besondere Nutzungsarten

In den Bedingungen wird das kontaktlose Bezahlen an automatisierten Kassen berücksichtigt, wenn Ihre VISA Card mit der Kontaktlosfunktion ausgerüstet ist (Nummer I.3 Absatz 1). Des Weiteren wird das 3D-Secure-Verfahren für Online-Bezahlvorgänge sowie damit zusammenhängende Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln beschrieben (Nummer I.3 Absatz 1, I.8.3, I.8.5 und I.13.1 Absatz 7).

Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags

Wenn Sie zugestimmt haben, vor der eigentlichen Zahlung einen bestimmten Betrag zum Beispiel an einem Tankautomaten oder im Hotel zu reservieren, ist die Bank berechtigt, auf Ihrem Konto einen entsprechenden Geldbetrag vorübergehend zu sperren (Nummer I.4).

Ersatzkarte

Für den Ersatz einer verloren gegangenen, gestohlenen oder missbräuchlich verwendeten Karte ist das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ausgewiesene Entgelt maßgeblich, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist (Nummer I.8.4 Absatz 2).

Haftungsgrenze bei nicht autorisierten Kartenzahlungen

Bei grober Fahrlässigkeit ist Ihre Haftung auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen begrenzt (Nummer I.13.1. Absatz 4 und 5). Sollte es Ihnen nicht möglich gewesen sein, den Verlust, Diebstahl oder Missbrauch Ihrer Karte zu bemerken, entfällt Ihre Haftung, es sei denn, Sie haben in betrügerischer Absicht gehandelt oder Ihre Anzeige- und Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt (Nummer I.13.1. Absatz 2, 4 und 8). Bei fehlender starker Kundenauthentifizierung von Internetzahlungen gilt die Regelung von Nummer I.13.1 Absatz 7.

Ende der Erläuterungen